빈출 지문 익힘장

1. 계약의 성립

① 계약의 청약은 그 청약이 상대방에게 (발송 된 / 도달 한) 후에는 철회하지 못한다.
② (청약 / 승낙)은 불특정 다수를 상대로도 할 수 있다.
③ 연착된 승낙이나 변경을 가한 승낙은 새로운 청약으로 볼 수 (있다. / 없다.)
④ 승낙자가 기간내에 도달이 가능하도록 승낙을 발송하였으나 연착된 경우, 청약자가 지연의 통지나 연착의 통지를 하지 않으면 승낙이 기간내에 (도달한 / 도달하지 않은) 것으로 본다.
⑤ 격지자 간의 계약은 승낙자의 승낙이 (발송된 때 / 청약자에게 도달한 때) 성립한다.
⑥ 동일한 내용의 청약이 상호교차된 경우, 양 청약이 모두 (발송 된 / 도달 한) 때에 계약이 성립한다.

2. 동시이행항변권

① 동시이행 관계에 있던 기존의 채무가 손해배상채무로 성질이 변하는 경우에도 반대채무와 동시이행의 관계가 (유지된다. / 유지되지 않는다.)
② 매매대금 채권이 매도인의 채권자에게 이전된 경우, 매수인은 소유권이전등기가 경료 되지 않았음을 이유로 매매 대금의 지급을 거절할 수 (있다. / 없다.)
③ 동시이행항변 관계에 있는 채무 상호간에는 당사자가 이를 원용(하여야 / 하지 않아도) 지체로 인한 책임이 발생되지 않는다.
④ 임대인의 보증금 반환 의무와 임차인의 (목적물 반환 의무 / 임차권등기명령에 의한 등기 말소 의무)는 동시이행의 관계에 있다.
⑤ 채무자의 채무 변제 의무와 채권자의 (영수증 반환의무 / 채권증서 반환 / 저당권 말소 의무)는 동시이행의 관계에 있다.
⑥ 근저당권 실행의 경매가 무효가 된 경우, 근저당권자의 배당금 반환 의무와 경락인의 소유권이전등기 말소 의무는 동시이행 관계에 (있다. / 있지 않다.)

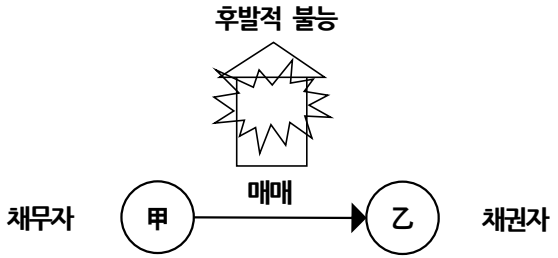
3. 해제 및 합의해제

① 계약이 (법정해제 / 합의해제) 된 경우, 원칙적으로 해제권행사와는 별도로 손해배상청구권이 인정된다.
② 매매 계약이 (법정해제 / 합의해제)된 경우, 매도인은 반환할 매매대금에 이자를 가산하여 반환하여야 한다.
③ 채무자의 귀책사유에 의한 (이행지체 / 이행불능)의 경우 채권자는 최고 없이 계약을 해제할 수 있다.
④ 정기행위의 경우 채무자의 이행지체가 있으면 채권자는 (최고 없이 / 최고한 후에) 계약을 해제할 수 있다.
⑤ 계약의 당사자가 수인인 경우, 해제의 의사표시는 (각자가 개별적으로 / 전원으로부터 전원에 대하여) 하여야 한다.
⑥ 매매 계약이 해제 된 경우, (매매 목적물을 / 매매대금 채권을) 양도 받거나 가압류한 자는 제3자로 보호받을 수 있다.
⑦ 매매 계약 해제 후 매수인 명의의 소유권이전등기가 말소되기 전에 (선의 / 악의)로 이해관계를 갖게 된 자도 제3자로 보호받을 수 있다.

사례 익힘장

1. 후발적 불능 사례 (해제 및 위험부담 관련)

甲이 乙에게 X건물을 매도하는 계약을 체결한 이후에 X주택이 멸실되었다.



① (甲 / 乙)의 귀책사유로 X건물이 멸실된 경우 乙은 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다.

② 甲과 乙의 귀책사유 없이 X건물이 멸실된 것이라면 甲은 매매 대금의 지급을 청구할 수 (있다. / 없다.)

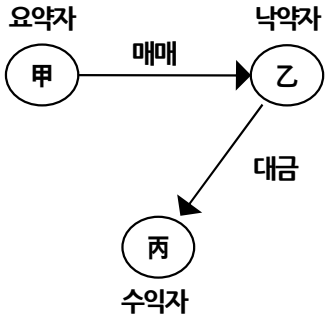
③ 乙의 귀책사유로 X건물이 멸실된 경우, 甲은 매매 대금의 지급을 청구할 수 (있다. / 없다.)

④ 乙이 수령을 지체하던 중에 甲과 乙의 귀책사유 없이 X건물이 멸실된 경우, 甲은 매매 대금의 지급을 청구할 수 (있다. / 없다.)

⑤ 乙이 X건물 멸실로 인한 보험금에 대하여 대상청구권을 행사하기 위하여 매매대금을 지급 (하여야 한다. / 하지 않아도 된다.)

2. 제3자를 위한 계약 사례

甲이 乙에게 X건물을 매도하면서 매매 대금은 甲의 채권자인 丙에게 乙이 직접 지급하기로 약정하고, 丙은 수익의 의사표시를 하였다.



① 甲과 (乙 / 丙)의 계약이 무효인 경우, 乙은 대금 지급 의무의 이행을 거절할 수 있다.

② 甲이 계약을 위반하면 (乙 / 丙)이 계약을 해제할 수 있다.

③ 乙이 계약을 위반하면 (甲 / 丙)이 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 乙이 丙에게 대금을 지급한 이후에 甲과 乙의 계약이 해제된 경우, 乙은 (甲 / 丙)에게 대금의 반환을 청구하여야 한다.

⑤ 甲과 乙의 합의로 매매 계약을 해제하고 丙의 권리를 소멸시킬 수 (있다. / 없다.)